

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2630/2533

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์พีเอ็ม

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ่างทองวิศวกรรม กับ

พวก

จำเลย

นายพงศ์รัตน์ โปพี ทนายจำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสามฎีกา โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 99)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ชำระเงินจำนวน 108,792.50 บาท ให้โจทก์พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2526 ไปจนกว่าจะชำระเสร็จ หากไม่ชำระให้จำเลยที่ 3 ชำระแทน

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 96,95)

จำเลยทั้งสามได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยได้นำหลักทรัพย์มาวางเป็นประกันและได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 73,89)

คำสั่ง

พิจารณาแล้วถ้าจำเป็นทั้งสามคนใดคนหนึ่งหรือร่วมกันหาประกันสำหรับ
จำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยจนถึงวันฟัง
คำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปี มาให้เป็นทีพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็
อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้วถ้าจำเป็นทั้งสามคนใดคนหนึ่งหรือร่วมกันหาประกันสำหรับ
จำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยจนถึงวันฟัง
คำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปี มาให้เป็นทีพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็
อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(เจริญ นิลเอสงฆ์-ก้าน อันนันทน์-อัมพร ทองประยูร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>